TÉRMINOS DE REFERENCIA
COMPRA SALDO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS PROYECTOS FIEP
JARDINES INFANTILES JUAN RUIZ MANCILLA Y VILLA AUSTRAL
DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

I. OBJETIVO GENERAL Y MANDANTE.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante la JUNJI, a través de la Subdirección de Calidad Educativa de la Región de Magallanes requiere la compra de **MATERIAL DIDACTICO PARA LOS PROYECTOS FIEPS JARDINES JUAN RUIZ MANCILLA Y VILLA AUSTRAL DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS** de conformidad con los presentes términos de referencia, y de acuerdo con lo que se detalla. La adquisición tiene por objetivo la adquisicion de elementos didacticos para ser utilizados dentro del marco de sus proyectos FIEP adjudicados.

El proceso se realizará a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl, de acuerdo con lo establecido a la Ley Nº19.886 y la ley N°21.634 que Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado; y su reglamento

El requerimiento de esta contratación ha sido generado según se detalla:

Requerimiento	Funcionario/a	Cargo
Elaborado por:	Francisco Coro Obilinovic	Profesional de Gestión Financiera Calidad Educativa
Revisado por:	Carolina Villarroel Barrientos	Asesora Subdirección de Calidad Educativa
aprobado por:	María Angelica Andrade G.	Subdirectora de Calidad Educativa Región de Magallanes y Antártica Chilena

II. DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR

N° LINEA	**Elementos fungibles**	**JUAN RUIZ MANCILLA**	**VILLA AUSTRAL**	**REQUERIDO TOTAL**
1	BLOQUES JUMBO TIPO LEGO 45PZS	1	0	1
2	MODULAR SOFT ESTIMULACION 2 PZS	0	1	1
3	FIGURA SET FAMILIA DE MADERA NATURA	2	1	**3**
4	JUEGO DE VENTOSAS 24 PZS	0	3	**3**

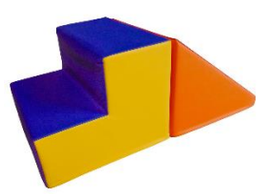
ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	IMAGEN REFERENCIAL
BLOQUES TIPO JUMBO 45PZS	Bloques jumbo tipo lego compuesto por 45 piezas, material plástico resistente, en diferentes colores, con medidas 23,5 x 11,5 x 8 cm (bloque grande) y 11,5 x 8 x 11,5 cm (bloque pequeño).	
MODULAR SOFT ESTIMULACION 2 PZS	Set modular 2 piezas fabricado en vinilo alta resistencia lavable con relleno de espuma. sistema de cierre para mayor higiene. Contiene 1 resbalín base 50 x 50 cm. altura máxima 40 cm. y mínima 5 cm. 1 escalera de 2 peldaños, base 50 x 50 cm. altura máxima 40 cm, cada peldaño de altura 20 cm. Todos con velcro en la parte inferior.Presentación en caja de cartón medidas 52 x 51 x 62 cm.	

FIGURA SET FAMILIA DE MADERA NATURA	Set de famila de pino natural 9 piezas Material piuno natural de 20mm de espezor Figura mas grande mine 12cm	
JUEGO DE VENTOSAS 24 PZS	Set de 24 piezas y 8 figuras diferentes. Materialidad: silicona libre de BPS y latex Medida piezas 5x8.5x2.5	

III. PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible por parte de la JUNJI para el servicio requerido es de **$501.936**.- (quinientos unos mil novecientos treinta y seis pesos), impuestos incluidos, proveniente de fondos FIEPS, desglosado de la siguiente manera:

- Jardin Juan Ruiz Mancilla: $267.242.-
- Jardin Villa Austral: $234.694.-

IV. REQUISITO FORMAL: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA OFERTAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ANEXO N°1)

Podrán ofertar con la Administración del Estado, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, incluidas las uniones temporales de proveedores, **que se encuentren inscritos y habilitados en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Registro de Proveedores) y** que cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación, sin embargo, y en el evento que resulten adjudicadas, se exigirá para contratar a las personas jurídicas extranjeras tener domicilio en Chile.

Requisitos mínimos para ofertar:

a) No haber sido condenado por prácticas antisindicales, o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 19.886.
b) No haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.
c) No haber sido condenado a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.
d) No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. Tratándose exclusivamente de una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, no tener como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
e) No ser y/o haber sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).
f) No integrar la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad jurídica, ni ser contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estar unido(a) a éstos o aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley N° 19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).
g) No ser una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que una o más de las personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.

h) No ser una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

i) No ser una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas singularizadas en las letras e) y f) precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales.
j) No ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

Para dar cumplimiento a lo anterior, bastará que suscriba una declaración jurada simple **(Anexo N°1)** firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tales circunstancias. Sin perjuicio de que la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá verificar la veracidad de la información entregada en la declaración, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

V. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE RELATIVA AL MANUAL DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, DELITOS FUNCIONARIOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO DE JUNJI (ANEXO N°2)

El oferente deberá realizar una declaración jurada simple, en los términos del **Anexo N°2**, en la cual declaren conocer los lineamientos y directrices contenidos en el Manual de Prevención de delitos de Lavado de Activos, Delitos funcionarios y Financiamiento al Terrorismo de JUNJI, disponible en portal de transparencia activa (http://gobiernotransparente.junji.gob.cl/portal/transparencia/actos_resoluciones/regiones/institucional/2020/651.pdf), las normas legales vigentes sobre la materia y las sanciones establecidas frente a la eventual vulneración de aquellas.

A mayor abundamiento, se obliga el proveedor a no realizar alguna actividad o desarrollar conductas que puedan ser consideradas o constitutivas de delitos de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo u otras ilicitudes que puedan afectar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

VI. PROGRAMA DE INTEGRIDAD (ANEXO N°3)

Los oferentes interesados, deberán adjuntar Anexo N°3 denominado “Programa de Integridad”, en que deberán indicar si cuenta con un programa de integridad que haya sido dado a conocer a su personal y, en su caso, acreditar que dispone de herramientas relacionadas al cumplimiento de un programa de integridad, el cual fue dado a conocer al personal de la empresa.

Dicho documento deberá adjuntarse al Sistema de Información de Compras y Contratación Pública [http://www.mercadopublico.cl] al momento de ingresar su oferta.

En caso de que los oferentes no presenten el Anexo N°3, se le asignará puntaje 0 en el criterio de evaluación “Programa de Integridad”.

VII. OFERTA TECNICA (ANEXO N°4)

El proveedor deberá adjuntar obligatoriamente en su oferta, en el portal de Mercado Público, el Anexo N°4 de Oferta Técnica, debidamente completado, indicando para cada producto ofertado el detalle de estos y plazo de entrega, de acuerdo con lo requerido en el punto II de los presentes Términos de Referencia.

La información otorgada en el Anexo N°4 deberá corresponder al producto efectivamente ofertado y permitir verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.

La oferta será declarada inadmisible en cualquiera de los siguientes casos:
a) Si no adjunta el Anexo N°4 de Oferta Técnica.
b) Si el Anexo N°4 se presenta incompleto o no contiene la información requerida para cualquiera de los productos solicitados en el punto II de estos términos de referencia.
c) Si uno o más productos ofertados no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el punto II de los presentes términos de referencia.
d) Si el proveedor presenta oferta únicamente para algunos de los productos requeridos. Por tratarse de modalidad de compra ágil, el proveedor deberá presentar su oferta para la totalidad de los productos requeridos.

Las ofertas parciales serán declaradas inadmisibles.

VIII. OFERTA ECONÓMICA (ANEXO N°5)

Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [http://www.mercadopublico.cl], antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicada en dicho sistema de información, según anexo N°5 de Oferta económica.

El valor que los interesados deben ingresar al Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública [http://www.mercadopublico.cl] corresponde al valor total neto de los productos ofrecidos (sin incluir IVA), y expresarse en pesos chilenos, el cual debería ser concordante con el documento requerido en el párrafo anterior. No obstante, ello, los interesados también deberán indicar el monto de los impuestos a los que sus servicios se encuentran afectos, o señalar si dichos productos se encuentran exentos de IVA.

La oferta económica deberá tener un período de validez mínimo de 60 días hábiles desde el cierre del plazo para la recepción de estas, sin perjuicio que para el oferente adjudicatario constituirá el precio del contrato y se mantendrá sin variación durante toda su vigencia.

Los oferentes deberán considerar en su oferta económica todos los gastos, incluidos los de personal, gastos de viaje, viáticos, materiales, servicios, equipos, permisos, derechos, otros impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del servicio o entrega, sea éste directo, indirecto o a causa de él.

En caso de presentar discrepancias entre lo ofertado en el portal www.mercadopublico.cl y en el Anexo N°5 de oferta económica, prevalecerá lo indicado en este último.

Los precios ofertados serán invariables y fijos hasta el total cumplimiento del contrato; no se aceptarán cláusulas relacionadas con futuros reajustes, variaciones, reconsideraciones o alza del precio cotizado, con posterioridad a la propuesta o durante su cumplimiento.

Las ofertas que no estén acompañadas del Anexo N°5 serán declaradas inadmisibles.

IX. INDISPONIBILIDAD TÉCNICA DEL PORTAL

En caso de que el oferente no pueda subir sus antecedentes al momento de ofertar al portal por indisponibilidad técnica del Sistema de Información, deberá solicitar el respectivo certificado a la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP), dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.

Una vez obtenido dicho certificado, tendrá un plazo de 2 días hábiles contabilizados desde la fecha de emisión para la presentación de su oferta, y deberá acompañarlo junto al resto de su oferta en soporte papel, y entregarlo en la oficina de partes de la Institución ubicada en Calle José Menéndez N°788, Ciudad y Comuna de Punta Arenas, en un sobre cerrado identificando el nombre de la contratación e ID de la licitación.

Los antecedentes indicados precedentemente, deberá presentarlos en el horario de atención de oficina de partes que es el siguiente:

- Lunes a Jueves: 08:30 a 17:30 horas
- Viernes: 08:30 a 16:30 horas

X. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

La evaluación de las ofertas se realizará de la siguiente manera:

Criterio	Ponderación	Descripción
Plazo de entrega	40%	**10 puntos** a la oferta con el menor plazo. El puntaje de las otras ofertas se asignará en forma inversamente proporcional a la oferta con menor plazo. El plazo se entenderá en días hábiles. Con todo, los plazos presentados en las ofertas no podrán ser superiores a 3 días hábiles. **Puntaje Plazo = (Plazo Mínimo ofertado/Plazo Oferente) X 10.**
Oferta Económica	55%	**10 puntos a la oferta más económica**. El puntaje de las otras ofertas se asignará en forma inversamente proporcional a la oferta más económica. **Puntaje Precio = (Precio Mínimo ofertado/Precio Oferente) X 10**
Programa de Integridad	5%	**10 puntos:** Oferente acredita programa de integridad y su difusión a su personal. **0 puntos:** Oferente no cuenta con programa de integridad **Nota: en caso de que el oferente declare contar con un programa de integridad, pero no acredite su existencia y/o difusión, se evaluará con puntaje 0.**

XI. MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE EMPATES.

En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mayor puntaje, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en los siguientes criterios de evaluación en orden de prelación hasta que se logre el desempate.

1. Oferta económica.
2. Plazo de entrega.
3. Programa de Integridad

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que se ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl, de acuerdo con lo indicado en el comprobante de oferta de los oferentes

XII. DEL PAGO.

JUNJI pagará al proveedor adjudicado, el valor determinado en su oferta económica.

SE SOLICITA FACTURAR POR SEPARADO CADA PROYECTO, SEGÚN LO ADJUDICADO.

El proveedor solo podrá facturar los bienes o servicios efectivamente entregados o ejecutados y recepcionados conforme por el supervisor técnico o administrador del contrato por parte de JUNJI, debiendo adjuntar a la factura, la respectiva orden de compra, la recepción conforme emitida por la entidad compradora.

La JUNJI rechazará todas las facturas que hayan sido emitidas sin contar con la correspondiente recepción conforme de los productos y/o servicios.

El pago será en pesos chilenos de acuerdo con los valores ofertados, contra presentación del documento tributario a cobro, dentro del plazo de treinta (30) días corridos siguientes, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 21.131.

Para la conversión del dólar o unidad de fomento a pesos chilenos, se deberá considerar el valor del tipo de cambio o unidad de cuenta al día de la emisión de la factura. Cuando el resultado del monto a facturar sea un número con decimales, se redondeará al número entero siguiente en caso de que la primera cifra decimal sea igual o superior a 5. En caso contrario, el monto deberá ser redondeado al número entero anterior.

Para la facturación se deberá tener en consideración lo regulado por la Ley N°19.983.

Para la facturación se deberá tener en cuenta lo siguiente:

La factura o boleta electrónica podrá ser emitida una vez entregado los bienes o prestado el servicio, de acuerdo con lo establecido anteriormente y deberá ser remitida en formato **XML** al correo electrónico junjirecepcion@custodium.com conforme las indicaciones del Servicio de Impuestos Internos.

La recepción conforme y aceptación de facturas o documentos electrónicos tributarios **(DTE)** de cobro, se realizarán dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción en el Servicio de Impuestos, a través del Registro de Aceptación y Reclamo dispuesto por el Servicio, conforme lo establecido en el artículo 3°de la Ley 19.983.

Serán requisitos excluyentes para la aceptación de documentos tributarios electrónicos (DTE) los siguientes:

- La orden de compra respectiva debe encontrarse en estado "ACEPTADA" en el portal www.mercadopublico.cl
- Debe existir Recepción Conforme de la Institución de los servicios, para lo cual el proveedor sólo podrá emitir un **DTE** previa aprobación de la Unidad responsable según lo establecido en las condiciones de contratación.
- El **DTE** debe incluir en su contenido el número de orden de compra, en formato idéntico al generado por Mercado Público, respetando estrictamente la separación por guiones.
- El número de orden de compra debe señalarse en el ***"Campo o TAG"*** </Reference>.
- El archivo **XML** deben ser enviado al correo electrónico junjirecepcion@custodium.com, casilla exclusiva para la recepción de **DTE**.

Todo documento tributario que no cumpla con las condiciones señaladas previamente será **RECLAMADO** automáticamente en el Servicio de Impuestos Internos, perdiendo así su título ejecutivo, y quedará bajo responsabilidad del proveedor su regularización mediante la emisión de una Nota de Crédito que anule el documento **RECLAMADO** y emitiendo uno nuevo que cumpla con las condiciones señaladas.

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo al artículo 3° la ley N°19.983, la JUNJI podrá:

a. Devolver la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega.

b. Reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregará anticipos de ninguna especie.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles efectuará el pago vía transferencia de fondos a cuenta corriente, para lo cual el proveedor deberá indicar el número de cuenta corriente, el banco, razón social, RUT y el correo electrónico.

Si el oferente quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, podrá hacerlo una vez que haya sido prestado el servicio, que la Contraparte Técnica de la JUNJI haya recepcionado conforme y se haya aceptado la factura electrónica en el Registro de Aceptación y Reclamo del SII. Adicionalmente, de acuerdo con lo indicado en el artículo 7° de la ley 19.983, el cesionario deberá informar oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) días, se entenderá por oportuna aquella información realizada a lo menos con quince (15) días de anticipación a la fecha de pago, sin perjuicio de aquello, la Junta Nacional de Jardines Infantiles validará la cesión de créditos a través del Registro Electrónico de Cesión de Créditos del SII y la descarga del respectivo certificado.

No obstante, lo señalado precedentemente, y en virtud de lo prescrito por el artículo 127 del Reglamento de la Ley N°19.886, mediante el cual se obliga a las entidades licitantes a cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus contratistas, la Institución debe verificar la notificación oportuna de dicho contrato y que no existan obligaciones o multas pendientes.

El documento tributario electrónico que se utilice como guía de despacho, deberán ser emitido el mismo día se efectúe la entrega real o simbólica de las especies, y en el caso que la entrega sea posterior a la emisión de este, el proveedor deberá anular la factura y reemitir una nueva.

XIII. RELACION CONTRACTUAL.

La Relación contractual estará dada por el trato directo a través de la modalidad de “Compra Ágil”, los presentes Términos de Referencia, cotización del proveedor que se seleccione, y la emisión de la respectiva Orden de Compra por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio http://www.mercadopublico.cl, ysu aceptación por parte del oferente seleccionado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 48 Horas. En caso de que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

En caso de que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

Todos estos instrumentos se interpretarán de forma armónica, de manera que exista entre ellos la debida correspondencia.

XIV. PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA.

El plazo de entrega de los bienes adquiridos será el indicado por parte del proveedor en su respectiva oferta en el Anexo N°4, el que en todo caso no podrá ser superior a 3 días hábiles, plazo que comenzará a regir a contar desde la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor en el sitio www.mercadopublico.cl.

Para efectos del cómputo de los plazos sujetos a esta prestación, se entenderá por “aceptada” (la orden de compra), cuando el proveedor la acepte en el portal www.mercadopublico.cl o en su defecto, a las 48 horas hábiles de su emisión.

En caso de que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

Si la oferta se expresa en días corridos y/o supera el plazo máximo establecido, ésta será declarada inadmisible.

Se solicita que el proveedor adjudicado entregue los productos adquiridos en el Centro de Distribución de la Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, empaquetado y etiquetado. A continuación, se da a conocer la dirección del lugar y el contacto de donde se debe entregar el producto adquirido

Dirección	Contactos	Fono	Correo electrónico
Calle Los Acacios N°01990, Ciudad de Punta Arenas	Fernando Alarcón Caicheo René Calisto Acosta	951334073 974365661	falarcon@junji.cl. rcalisto@junji.cl.

XV. DE LA REPOSICION DE PRODUCTOS

El proveedor adjudicado deberá reponer los productos cuando se requiera, sin costo para la JUNJI, incluido su flete, en caso de existir falla, daños u otros atingentes a la garantía; o bien cuando exista diferencia en la entrega de los productos adjudicados.

El plazo de reposición se contará desde el día hábil siguiente a la fecha en que la JUNJI presenta el reclamo al adjudicatario, siendo el plazo de reposición el mismo que se adjudicó. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad y el Adjudicatario podrán fijar de mutuo acuerdo otro plazo de reposición.

En caso de retraso en la entrega de los productos según el plazo de reposición fijado, se aplicará una multa según lo establecido en el numeral XVI de los presentes Términos de Referencia.

XVI. MULTAS.

Si el adjudicatario no entrega el bien o servicio requerido por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se aplicará las siguientes multas:

Motivo	Descripción	Monto de la Multa	Fórmula
Atraso en la entrega de productos	Si el proveedor no cumple con la entrega parcial o total de los productos pactados con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el plazo ofertado, por razones no atribuibles a la institución.	2% del valor neto del bien entregado con atraso.	Días hábiles de atraso en la fecha de entrega parcial o total del producto*valor neto del producto* 0,02.
Atraso en la reposición de los productos	Las multas por atraso en la reposición de los productos se aplicarán por cada día hábil de que transcurra hasta la entrega efectiva de los productos de reposición.	1% del valor neto del bien entregado con atraso.	Días hábiles de atraso en la fecha de entrega parcial o total del producto*valor neto del producto * 0,01.

Monto de la multa = días hábiles administrativos de atraso en la entrega de los productos* valor neto del producto* porcentaje indicado

Donde:
0 < días hábiles administrativos de atraso en la entrega ≤ 10

Las multas, en total, no podrán sobrepasar el 20% del valor total neto del contrato; superado ese límite, se configurará una causal de término anticipado del contrato.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

Procedimiento de Aplicación de Multas:

El procedimiento de aplicación de multas se ceñirá al de descargos establecido en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Compras, el cual se efectuará por vía administrativa y podrá iniciarse en cualquier tiempo mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción para ello.

Estas multas no serán aplicadas en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales el proveedor adjudicado deberá reportar mediante correo electrónico, **una vez tomado conocimiento del hecho y hasta 5 días corridos contabilizados desde su ocurrencia**, dirigido **al Supervisor Técnico del Contrato, que corresponde al Profesional de Gestión Financiera de la Subdirección de Calidad Educativa**, Francisco Coro Obilinovic, correo electrónico fcoro@junji.cl, con copia a la *Oficina de Gestión de Contratos* Aurora Villarroel, correo electrónico avillarroel@junji.cl, informando del incidente y las medidas que se tomaran para restablecer la ejecución del servicio, las cuales deben comprender tiempo de demora y fecha de entrega.

Recibida dicha comunicación, el Supervisor Técnico del contrato, elaborará un informe que respalde la aprobación o rechazo de la causal alegada por el proveedor adjudicado, remitiendo todos los antecedentes a la Autoridad, quien a su juicio podrá aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, dictando una resolución fundada que así lo disponga.

Se entenderá por caso fortuito o de fuerza mayor:

- Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
- Que el hecho sea irresistible.
- Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habrá derecho a indemnización ni compensación económica de ninguna especie para el proveedor de cargo de la JUNJI.

Notificaciones del procedimiento de aplicación de multas

Las notificaciones que deriven de la aplicación de este procedimiento se efectuarán por correo electrónico, mediante el cual se le notificará al adjudicatario la causal de incumplimiento, con el objeto de que tome conocimiento y realice su defensa por este mismo medio. Lo anterior, en virtud que se trata de un proceso desformalizado, previo a dictar la resolución que cursa la multa.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte del área a cargo de la supervisión técnica del contrato o del funcionario responsable, se le comunicará a la Subdirección de Recursos Financieros para que proceda a notificar al adjudicatario lo siguiente: i. infracción detectada; ii. los hechos que la constituyen; y iii. el monto de la multa a aplicar mediante correo electrónico a la casilla que el proveedor registre en la plataforma www.mercadopublico.cl o bien a aquella de la cual la institución tenga conocimiento.

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles completos, para efectuar sus descargos ante la Subdirección de Recursos Financieros de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Magallanes, para lo cual debe responder al mismo correo institucional recibido, y acompañar todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la JUNJI dictará la respectiva Resolución o Acto Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la JUNJI tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante Resolución o Acto Administrativo fundado, lo que se notificará al adjudicatario, por carta certificada al domicilio que el proveedor registre en la plataforma mercado público.

En caso de que los descargos no sean admitidos, se cursará la multa correspondiente a través de una Resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor podrá disponer del mecanismo de impugnación contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880.

Igualmente, se realizará notificación electrónica de la sanción con los antecedentes correspondientes, a través de la ficha electrónica del respectivo contrato en el sitio www.mercadopublico.cl, en las opciones “Gestión de Sanciones” y “Sanción aplicada”, según corresponda.

La multa aplicada se deducirá preferentemente del pago más próximo y luego se cobrarán judicialmente, en su caso. No obstante, lo anterior previa autorización por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el proveedor/contratista podrá pagar directamente en la cuenta corriente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, debiendo otorgársele recibo de tal efecto, el que será remitido vía correo electrónico por el área de Tesorería.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá aplicar multas hasta por un total del 20% del monto neto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el límite establecido, tendrá la facultad de poner término anticipado al contrato.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la JUNJI podrá ejercer las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.

XVII. SUPERVISIÓN.

La supervisión técnica de la relación contractual estará a cargo de la Subdirección de Calidad Educativa, a través de su Profesional de Gestión Financiera, Sr. Francisco Coro Obilinovic, a quien le corresponderá:

- Supervisar y controlar el desarrollo de la compra, velando por el cumplimiento de las características establecidas y plazos acordados.
- Seguimiento y control técnico del desarrollo de la contratación, velando por el cumplimiento de sus objetivos.
- Proporcionar la información técnica necesaria a la empresa seleccionada para el correcto cumplimiento de la contratación.
- Revisar y aprobar técnicamente los productos y/oservicios
- Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato en caso de requerirlo la institución ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.
- Informar incumplimientos técnicos a la autoridad competente.
- Solicitar a la autoridad competente, la aplicación de multas por incumplimiento.
- Dar conformidad técnica previa al pago
- Solicitar y velar por cumplimiento de garantías en caso de requerirlo.
- Evaluar los servicios contratados.

La supervisión administrativa de la relación contractual estará a cargo de la Subdirección de Recursos Financieros, a través de la Oficina de Compras, a quien le corresponderá:

- Supervisar y poner a disposición de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio contratado.
- Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decisión de la contraparte técnica.
- Mantener disponible los antecedentes de la licitación tanto para JUNJI, como para el proveedor.
- Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisión por parte de la contraparte técnica.

XVIII. PACTO DE INTEGRIDAD

i. El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

ii. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

iii. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

iv. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de las mismas.

v. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbre y transparencia en el presente proceso licitatorio.

vi. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

vii. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones prevista en estas bases de la licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables.

viii. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

ix. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

XIX. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y TRANSFERENCIAS

El proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de este proceso de contratación, y, en especial, los establecidos en los respectivos contratos que se celebren con la JUNJI.

Sin perjuicio de lo anterior, se permite la subcontratación parcial, sólo en relación a aspectos logísticos relacionados con el servicio técnico.

En todos los casos es el adjudicatario el único responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en estas bases.

XX. USO DE LOS DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA

Los datos de la entidad se utilizarán únicamente para prestar al órgano comprador los servicios contratados, incluyendo finalidades compatibles con la prestación de dichos servicios. El proveedor no utilizará los datos de la entidad —ni derivará información de ellos— para finalidades publicitarias o finalidades comerciales similares. Por lo que respecta a las partes, la entidad conserva todos los derechos, la titularidad y los intereses sobre sus datos.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA